

Lezione — Modulo D10: Il Commercio Elettronico

Corso: Diritto dell'Informatica T

Materiale: 10_DirInfo_2026_CommercioElettronico_DEF.pdf

Normative di riferimento: D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (attuazione Dir. 2000/31/CE); D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

Prerequisiti: D5 (Contratti a oggetto informatico), D6 (Contratto di sviluppo software), D8 (Privacy/GDPR)

Obiettivo

Saper spiegare la disciplina giuridica del commercio elettronico nei suoi due pilastri normativi — il D.Lgs. 70/2003 sui servizi della società dell'informazione e il Codice del consumo sui contratti a distanza — con particolare riguardo agli obblighi informativi del prestatore, alla responsabilità degli intermediari e al diritto di recesso del consumatore.

Quadro Normativo

- **D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70** — Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. [fonte: PDF]
 - **D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206** — Codice del consumo. [fonte: PDF]
 - **Comunicazione della Commissione UE, COM(97)157** — “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” (fonte della definizione di commercio elettronico). [fonte: PDF]
 - **Codice Privacy, art. 130, c. 3-bis** — Registro delle opposizioni. [fonte: PDF]
-

§1 — Definizione di commercio elettronico

Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di **attività commerciali** per **via elettronica**, basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica. [fonte: PDF]

Comprende attività svolte per via elettronica quali: commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di contenuti digitali, trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione, appalti pubblici, vendita diretta al consumatore, servizi post-vendita, ecc. [fonte: PDF]

§2 — Servizi della Società dell'Informazione (SSI)

I SSI sono: [fonte: PDF] - **attività economiche** svolte **in linea**; - **servizi** prestati normalmente dietro **retribuzione**, **a distanza**, per **via elettronica** e a **richiesta individuale** di un destinatario di servizi.

(D.Lgs. 70/2003, art. 2)

Le tre componenti della definizione vanno intese così: [fonte: PDF]

Componente	Significato
Servizio a distanza	Servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti
Servizio per via elettronica	Inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa compressione digitale), interamente trasmesso mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici
Servizio a richiesta individuale	Fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale

§3 — Tipologie di commercio elettronico

Per modalità di distribuzione: [fonte: PDF] - **CE diretto** = ordinazione per via elettronica e distribuzione on-line di beni immateriali (es. download di software o musica). - **CE indiretto** = ordinazione per via elettronica di beni materiali forniti e consegnati mediante canali tradizionali.

Per soggetti coinvolti: [fonte: PDF] - **Business-to-business (B2B)** = coinvolge solo imprese o professionisti. - **Business-to-consumer (B2C)** = coinvolge imprese (o professionisti) e consumatori.

§4 — D.Lgs. 70/2003: nozioni generali

Il decreto intende **promuovere** la libera circolazione dei **servizi della società dell'informazione**, tra cui il commercio elettronico. [fonte: PDF]

Disciplina i SSI forniti da un **prestatore stabilito** nel territorio **italiano** (= prestatore che ha una stabile organizzazione in Italia per un tempo indeterminato). [fonte: PDF]

§5 — Assenza di autorizzazione preventiva (art. 6)

Per fornire SSI non è necessaria **alcuna autorizzazione preventiva** o misura avente un effetto **equivalente**. [fonte: PDF]

Attenzione: restano in vigore le autorizzazioni che non riguardano specificamente i SSI. Se occorre un'autorizzazione per esercitare una determinata attività in modo tradizionale, questa dovrà essere ottenuta anche se l'attività sarà esercitata on-line. [fonte: PDF]

§6 — Obblighi informativi del prestatore (D.Lgs. 70/2003)

6.1 Informazioni generali obbligatorie (art. 7)

Il prestatore deve fornire **informazioni** ai destinatari dei SSI e alle Autorità competenti: [fonte: PDF] - nome, denominazione o ragione sociale; - domicilio o sede legale; - dati per essere contattato (inclusa e-mail); - numero di iscrizione al registro delle imprese; - estremi di eventuale autorità di vigilanza; - dati ulteriori per professioni regolamentate; - n. di partita IVA; - prezzi e tariffe (indicando imposte e costi di consegna); - informazioni ulteriori per attività soggette ad autorizzazione.

6.2 Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali (art. 8)

Le **comunicazioni commerciali** devono contenere informazioni chiare da cui l'utente apprenda: [fonte: PDF] - che si tratta di una **comunicazione commerciale**; - il **soggetto** (persona fisica o giuridica) per conto del quale la comunicazione è effettuata; - che si tratta di **offerta promozionale** e condizioni di accesso; - che si tratta di **concorsi o giochi promozionali**.

6.3 Comunicazioni commerciali non sollecitate (art. 9)

Le comunicazioni commerciali non sollecitate inviate per posta elettronica devono chiaramente: [fonte: PDF] - essere **identificate come tali** fin dal momento della ricezione; - contenere l'**indicazione che il destinatario può opporsi** in futuro al ricevimento di tali comunicazioni.

Onere della prova: deve essere il **prestatore** di SSI a **provare** che le comunicazioni commerciali sono state **sollecitate**. [fonte: PDF]

6.4 Informazioni per la conclusione del contratto (art. 12)

Nei **contratti con un consumatore**, il prestatore di SSI prima dell'inoltro dell'ordine deve fornire informazioni su: [fonte: PDF] - **fasi tecniche** per la conclusione del contratto; - modalità di **archiviazione** e **accesso** al contratto concluso; - mezzi tecnici per **correggere errori** di inserimento dei dati; - eventuali **codici di condotta** cui il prestatore aderisce; - **lingue** per concludere il contratto oltre all'italiano; - strumenti per la **composizione delle controversie**.

Le clausole e condizioni generali di contratto devono essere messe a disposizione dell'utente per **memorizzazione** e **riproduzione**. [fonte: PDF]

Queste norme **non si applicano**: [fonte: PDF] - ai contratti in cui le parti non sono consumatori (se hanno stabilito diversamente per accordo); - ai contratti conclusi esclusivamente via **posta elettronica**.

§7 — Inoltro dell'ordine (art. 13)

Si applicano le **norme generali** sulla conclusione dei contratti. [fonte: PDF]

Il prestatore deve fornire tempestivamente al destinatario **ricevuta dell'ordine**, con un **riepilogo** delle condizioni del contratto, informazioni sul bene o servizio, prezzo, mezzi di pagamento, recesso, ecc. [fonte: PDF]

Quando si considera concluso un contratto online? Ordine e ricevuta si considerano **pervenuti quando** le parti hanno la **possibilità di accedervi**. [fonte: PDF]

Queste disposizioni **non si applicano** ai contratti conclusi esclusivamente mediante **posta elettronica**. [fonte: PDF]

§8 — Responsabilità degli intermediari

Il D.Lgs. 70/2003 disciplina tre figure di intermediario, prevedendo per ciascuna un regime di esonero dalla responsabilità subordinato al rispetto di specifiche condizioni.

8.1 Semplice trasporto — mere conduit (art. 14)

Prestazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete. [fonte: PDF]

Il prestatore **non è responsabile** se: [fonte: PDF] - **non dà origine** alla trasmissione; - **non seleziona il destinatario** della trasmissione; - **non seleziona o modifica** le informazioni trasmesse.

L'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore **impedisca o ponga fine a violazioni**. [fonte: PDF]

8.2 Memorizzazione temporanea — caching (art. 15)

Prestazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio. [fonte: PDF]

Il prestatore **non è responsabile** della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: [fonte: PDF] - a) **non modifichi** le informazioni; - b) **si conformi alle condizioni di accesso** alle informazioni; - c) **si conformi alle norme di aggiornamento** delle informazioni, indicate in modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; - d) **non interferisca con l'uso lecito di tecnologia** ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; - e) **agisca prontamente per rimuovere** le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. [fonte: PDF]

8.3 Memorizzazione di informazioni — hosting (art. 16)

Prestazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. [fonte: PDF]

Il prestatore **non è responsabile** delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che: [fonte: PDF] - a) **non sia effettivamente a conoscenza** del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; - b) **non appena a conoscenza di tali fatti**, su comunicazione delle autorità competenti, **agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso**.

Le regole precedenti non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. [fonte: PDF]

§9 — Sorveglianza (art. 17)

I prestatori (hosting, caching, mere conduit): [fonte: PDF] - **non** hanno un **obbligo generale di sorveglianza** sulle informazioni che trasmettono o memorizzano; - **non** hanno un **obbligo generale di ricercare attivamente** fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; - **devono informare le autorità competenti** se vengono a conoscenza di **attività potenzialmente illecite**; - **devono** fornire alle autorità competenti **informazioni per identificare i destinatari** al fine di individuare e prevenire attività illecite.

§10 — D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Il Codice ha lo scopo di **armonizzare e riordinare** le normative concernenti i processi di **acquisto e consumo**, al fine di assicurare un elevato livello di **tutela dei consumatori** e degli **utenti**. Disciplina i **contratti a distanza**. [fonte: PDF]

10.1 Definizioni fondamentali

Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. [fonte: PDF]

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. [fonte: PDF]

Contratto a distanza: contratto che [fonte: PDF]: - ha per oggetto **beni o servizi**; - è stipulato tra un **professionista** e un **consumatore** nel quadro di un **regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea** del professionista e del consumatore; - per il contratto sono impiegate **esclusivamente** una o più tecniche di **comunicazione a distanza** fino alla conclusione del contratto, compresa la **conclusione** del contratto stesso.

§11 — Obblighi informativi nei contratti a distanza (Codice del consumo)

11.1 Informazioni obbligatorie precontrattuali (art. 49)

Prima della conclusione del contratto, il consumatore deve ricevere informazioni in modo chiaro e comprensibile su: [fonte: PDF] - **caratteristiche** principali dei beni o servizi; - **identità** del professionista, indirizzo geografico, telefono, indirizzo elettronico; - **prezzo totale** (incluse imposte, spese di spedizione, ogni altro costo); - se il prezzo è stato **personalizzato** in base a un **processo decisionale automatizzato** (se applicabile); - **costo** di utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza se diverso da tariffa base; - modalità di **pagamento e consegna**, data consegna, **gestione reclami**; - **diritto di recesso** (o eventuale esclusione); - modalità, tempi e costi di **restituzione** del bene; - promemoria della **garanzia legale di conformità**; - condizioni di **assistenza e garanzie commerciali**; - **durata** della validità dell'offerta e del prezzo; - **durata minima** del contratto (per contratti a esecuzione continuata o periodica), modalità di recedere; - durata minima degli **obblighi** del consumatore a norma del contratto; - esistenza e condizioni di **depositi** o altre **garanzie finanziarie**; - **funzionalità** dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi

digitali (incluse misure di protezione tecnica); - **compatibilità e interoperabilità** dei beni con elementi digitali; - possibilità di servirsi di un **meccanismo extra-giudiziale** di reclamo e ricorso.

11.2 Informazioni supplementari mercati online (novità 2023)

Prima che il consumatore sia **vincolato** da un contratto a distanza o da un'offerta su un mercato online, il **fornitore** deve indicare: [fonte: PDF] - **informazioni generali** sui **parametri** che determinano la classificazione delle offerte; - **se** il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali è un **professionista**; - **se** il terzo **non** è un professionista, che al contratto **non si applicano i diritti dei consumatori** derivanti dal diritto UE; - il **modo** in cui gli **obblighi** del contratto sono **ripartiti** tra il terzo e il fornitore del mercato online.

11.3 Rapporto tra i due decreti (art. 49)

Gli **obblighi di informazione si aggiungono** agli obblighi di informazione del D.Lgs. 70/2003. In caso di **conflitto** tra una disposizione del D.Lgs. 70/2003 e una disposizione del Codice del consumo, **prevale quest'ultimo**. L'**onere della prova** relativo all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul **professionista**. [fonte: PDF]

§12 — Requisiti formali dei contratti a distanza

Le informazioni devono essere fornite in **modo appropriato** al **mezzo di comunicazione a distanza** impiegato, in un **linguaggio semplice e comprensibile**. [fonte: PDF]

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Il **pulsante** per l'invio dell'ordine riporta soltanto le parole "**ordine con obbligo di pagare**" o una formulazione corrispondente inequivocabile. **Se il professionista non osserva quest'obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine**. [fonte: PDF]

I **siti di commercio elettronico** indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano **restrizioni** relative alla **consegna** e quali **mezzi di pagamento** sono accettati. [fonte: PDF]

Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno **spazio o un tempo limitato** per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce almeno le informazioni precontrattuali riguardanti: caratteristiche principali dei beni o servizi, identità del professionista, prezzo totale, diritto di recesso, durata del contratto, condizioni di risoluzione. [fonte: PDF]

§13 — Contratti telefonici

Se il professionista **telefona** al consumatore per concludere un contratto a distanza, all'**inizio della conversazione** deve fornire: **identità**, **scopo** commerciale della chiamata, l'**informativa** che i dati personali sono estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo indicazioni per l'eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni. [fonte: PDF]

Il professionista deve **confermare l'offerta** al consumatore, che è **vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto**, anche con firma elettronica. Il **consenso**

è valido solo se il consumatore ha prima **confermato la ricezione** del documento con tutte le condizioni contrattuali, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. [fonte: PDF]

§14 — Conferma scritta

Il professionista deve fornire al consumatore la **conferma** del contratto concluso su un **mezzo durevole**, entro un termine ragionevole al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. [fonte: PDF]

La conferma comprende: [fonte: PDF] - a) tutte le **informazioni obbligatorie**, a meno che il professionista non le abbia già fornite su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; - b) se del caso, la **conferma del previo consenso** espresso e dell'accettazione del consumatore in caso di **fornitura di contenuto digitale** mediante un **supporto non materiale** se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

§15 — Diritto di recesso

Il consumatore può **recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo**. [fonte: PDF]

Termine = 14 giorni a decorrere: [fonte: PDF] - **servizi** — dal giorno della conclusione del contratto; - **beni** — dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni; - **beni multipli con unico ordine** — dal giorno di possesso dell'ultimo bene.

15.1 Recesso e non adempimento dell'obbligo informativo

Se il professionista **non fornisce** al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina **dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale**. [fonte: PDF]

Se il professionista **fornisce** al consumatore le informazioni sul diritto di recesso **entro dodici mesi** dalla data del periodo di recesso iniziale, il periodo di recesso termina **quattordici giorni dopo** il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. [fonte: PDF]

15.2 Come si esercita il diritto di recesso

Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista: [fonte: PDF] - a) utilizzando il **modulo tipo di recesso** di cui all'allegato I, parte B; oppure - b) presentando una **qualsiasi altra dichiarazione esplicita** della sua decisione di recedere.

Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso correttamente se la **comunicazione è inviata prima della scadenza del periodo di recesso**. [fonte: PDF]

L'**onere della prova** relativa all'esercizio del diritto di recesso incombe sul **consumatore**. [fonte: PDF]

15.3 Effetti del diritto di recesso (art. 55)

L'esercizio del diritto di recesso pone **termine agli obblighi delle parti**: [fonte: PDF] - a) di eseguire il contratto a distanza; oppure - b) di concludere un contratto a distanza nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

§16 — Obblighi delle parti in caso di recesso

16.1 Obblighi del professionista (art. 56)

Il professionista **rimborsa tutti i pagamenti ricevuti**, incluse le spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro **quattordici giorni** dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. [fonte: PDF]

Il rimborso avviene con lo **stesso mezzo di pagamento** usato dal consumatore, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. [fonte: PDF]

È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. [fonte: PDF]

Il professionista **non è tenuto a rimborsare i costi supplementari**, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. [fonte: PDF]

Per i contratti di vendita, il professionista **può trattenere il rimborso** finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni. [fonte: PDF]

16.2 Obblighi del consumatore (art. 57)

Il consumatore restituisce i beni senza indebito ritardo e in ogni caso entro **14 giorni** dalla data in cui ha comunicato la decisione di recedere. Il consumatore sostiene **solo il costo diretto della restituzione dei beni**, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. [fonte: PDF]

Il consumatore è **responsabile unicamente della diminuzione del valore** dei beni risultante da una **manipolazione dei beni diversa da quella necessaria** per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informarlo del suo diritto di recesso. [fonte: PDF]

§17 — Eccezioni al diritto di recesso (art. 59)

Il diritto di recesso è **escluso** relativamente a: [fonte: PDF]

- a) contratti di **servizi dopo la completa prestazione del servizio** se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore;
- b) fornitura di beni o servizi il cui **prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario**;
- c) fornitura di **beni confezionati su misura** o chiaramente **personalizzati**;

- d) fornitura di **beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente**;
- e) fornitura di **beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici** o connessi alla protezione della salute e sono stati **aperti dopo la consegna**;
- f) fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, **inscindibilmente mescolati** con altri beni;
- g) fornitura di **bevande alcoliche**, il cui prezzo sia stato concordato al momento del contratto, la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato;
- h) contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una **visita del professionista** ai fini dell'effettuazione di **lavori urgenti di riparazione o manutenzione**;
- i) fornitura di **registrazioni audio o video sigillate** o di **software sigillati** che sono stati aperti dopo la consegna;
- j) fornitura di **giornali, periodici e riviste** ad eccezione dei contratti di abbonamento;
- k) contratti conclusi in occasione di un'**asta pubblica**;
- l) fornitura di **alloggi per fini non residenziali**, trasporto di beni, servizi di noleggio auto, catering o tempo libero se il contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici;
- m) fornitura di **contenuto digitale** mediante un **supporto non materiale** se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

§18 — Mezzi di pagamento (art. 62)

I professionisti **non possono imporre** ai consumatori **spese** per l'uso di determinati strumenti di pagamento, o nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. [fonte: PDF]

L'**istituto di emissione della carta** di pagamento **riaccredita** al consumatore i **pagamenti** in caso di **addebitamento eccedente** rispetto al prezzo pattuito o in caso di **uso fraudolento** della carta da parte del professionista o di un terzo. L'istituto ha poi diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate. [fonte: PDF]

§19 — Contratti di servizi a tacito rinnovo (novità 2023, art. 65-bis)

Nei **contratti di servizi** stipulati a **tempo determinato** con clausola di **rinnovo automatico**, il professionista, **30 giorni prima** della scadenza del contratto, è tenuto ad **avvisare il consumatore** della data entro cui può inviare **formale disdetta**. [fonte: PDF]

La comunicazione è inviata **per iscritto**, tramite **sms** o **altra modalità telematica** indicata dal consumatore, e la sua **manca** consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di **recedere in qualsiasi momento senza spese**. [fonte: PDF]

§20 — Comunicazioni non richieste

L'utilizzazione delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il **previo consenso** del consumatore: [fonte: PDF] - a) sistemi di **chiamata senza intervento di un operatore** mediante dispositivo automatico; - b) **telefax**; - c) tecniche di comunicazione a distanza diverse, quando consentono una **comunicazione individuale**.

Il trattamento dei dati degli utenti inseriti negli **elenchi telefonici**, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è **consentito** nei confronti di **chi non abbia esercitato il diritto di opposizione**, mediante l'iscrizione in un **Registro pubblico delle opposizioni**. (*Codice Privacy, art. 130, c. 3-bis*) [fonte: PDF]

§21 — Irrinunciabilità (art. 143)

Il consumatore **non può rinunciare** ai diritti previsti dal decreto. Qualsiasi **accordo contrario è nullo**. [fonte: PDF]

Attenzione: se le parti hanno deciso che il contratto sia regolato da una **legge diversa** da quella italiana, il consumatore deve in ogni caso godere della **tutela minima** prevista dal **Codice del consumo**. [fonte: PDF]

§22 — Foro competente (art. 66-bis)

Per qualsiasi **controversia civile** relativa all'applicazione del Codice sarà competente per territorio (competenza **inderogabile**) il **giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore**, se si trovano nel territorio dello Stato. [fonte: PDF]

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
D.Lgs. 70/2003, art. 2	Definizione di SSI	Ambito applicativo del decreto
D.Lgs. 70/2003, art. 6	Assenza di autorizzazione preventiva	Principio di liberalizzazione dei SSI
D.Lgs. 70/2003, art. 7	Informazioni generali obbligatorie del prestatore	Obblighi di trasparenza
D.Lgs. 70/2003, art. 8	Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali	Obblighi di trasparenza pubblicitaria
D.Lgs. 70/2003, art. 9	Comunicazioni commerciali non sollecitate	Spam e onere della prova
D.Lgs. 70/2003, art. 12	Informazioni per la conclusione del contratto	Obblighi precontrattuali online
D.Lgs. 70/2003, art. 13	Inoltro dell'ordine e ricevuta	Quando si perfeziona il contratto online

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
D.Lgs. 70/2003, art. 14	Mera trasmissione (mere conduit)	Esonero responsabilità ISP
D.Lgs. 70/2003, art. 15	Memorizzazione temporanea (caching)	Esonero responsabilità ISP
D.Lgs. 70/2003, art. 16	Memorizzazione di informazioni (hosting)	Esonero responsabilità ISP
D.Lgs. 70/2003, art. 17	Sorveglianza	No obbligo generale di sorveglianza
D.Lgs. 206/2005, art. 49	Informazioni obbligatorie contratti a distanza; rapporto con D.Lgs. 70/2003	Obblighi informativi precontrattuali; prevalenza Codice consumo
D.Lgs. 206/2005, art. 55	Effetti del diritto di recesso	Scioglimento degli obblighi
D.Lgs. 206/2005, art. 56	Obblighi del professionista in caso di recesso	Rimborso entro 14 giorni
D.Lgs. 206/2005, art. 57	Obblighi del consumatore in caso di recesso	Restituzione beni entro 14 giorni
D.Lgs. 206/2005, art. 59	Eccezioni al diritto di recesso	13 ipotesi di esclusione
D.Lgs. 206/2005, art. 62	Mezzi di pagamento	No sovrapprezzi; riaccredito frode
D.Lgs. 206/2005, art. 65-bis	Contratti a tacito rinnovo (novità 2023)	Avviso 30 giorni prima; recesso libero
D.Lgs. 206/2005, art. 66-bis	Foro competente	Competenza inderogabile del giudice del consumatore
D.Lgs. 206/2005, art. 143	Irrinunciabilità dei diritti	Nullità accordi contrari; tutela minima
Codice Privacy, art. 130 c. 3-bis	Registro pubblico delle opposizioni	Comunicazioni non richieste via telefono/posta

Domande di Autoverifica

1. Qual è la differenza tra CE diretto e CE indiretto? E tra B2B e B2C? Perché questa distinzione è rilevante ai fini degli obblighi informativi?
2. Un hosting provider ospita un sito che diffonde contenuti illegali. Risponde di questa diffusione? Quali condizioni deve soddisfare per essere esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 70/2003? In cosa differisce la sua posizione da quella di un mere conduit?
3. Un consumatore acquista un software scaricabile online. Può esercitare il diritto di recesso? Quali condizioni devono ricorrere affinché il diritto sia escluso? E se invece acquista un CD vergine, può recedere?
4. Un professionista non informa il consumatore del suo diritto di recesso al momento dell'acquisto. Il consumatore si accorge dell'omissione dopo 11 mesi. Può ancora recedere? Entro quando?

5. In caso di conflitto tra una disposizione del D.Lgs. 70/2003 sulle modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione del Codice del consumo, quale prevale? Su chi grava l'onere della prova circa l'adempimento degli obblighi informativi?
-

Riepilogo

- Il **D.Lgs. 70/2003** disciplina i SSI forniti da prestatori stabiliti in Italia: impone obblighi informativi al prestatore (artt. 7-9), regola la conclusione del contratto online (artt. 12-13) e introduce un regime di esonero dalla responsabilità per gli intermediari (mere conduit, caching, hosting) in assenza di obbligo generale di sorveglianza. [fonte: PDF]
- Il **contratto a distanza** ai sensi del Codice del consumo è stipulato tra professionista e consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza, senza presenza fisica e simultanea delle parti, utilizzando esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza; il professionista è gravato da numerosi obblighi informativi precontrattuali e dalla regola “ordine con obbligo di pagare”; in caso di conflitto con il D.Lgs. 70/2003, prevale il Codice del consumo. [fonte: PDF]
- Il **diritto di recesso** del consumatore dura 14 giorni (prorogabili fino a 12+1 mesi in caso di omessa informazione); è esercitato senza penali e senza indicare il motivo; è escluso in 13 casi tassativi (art. 59); i diritti del consumatore sono irrinunciabili e la competenza territoriale è inderogabilmente quella del giudice del consumatore. [fonte: PDF]

Collegati

- [[Appunti_ModuloD10]]
- [[appunti_moduloD10_commercio_elettronico]]
- [[speedreview_D10_commercio_elettronico]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]